

1500106-03.2021.8.26.0631

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Águas de Lindóia

Foro: Foro de Águas de Lindoia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS EMANOEL CARDOZO DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

LUCAS EMANOEL CARDOZO DE SOUZA foi denunciado como incurso nas penas do art. 33 da Lei n.º 11.343/06. Segundo consta da denúncia (fls. 104/106), no dia 19/03/2021, no período ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Águas de Lindóia

Foro de Águas de Lindoia

Vara Única

Rua Francisco Spartani, 66., Águas de Lindoia - SP - cep 13940-000

1500106-03.2021.8.26.0631 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500106-03.2021.8.26.0631

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS EMANOEL CARDOZO DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

LUCAS EMANOEL CARDOZO DE SOUZA foi denunciado como incurso nas penas do art. 33 da Lei n.º 11.343/06. Segundo consta da denúncia (fls. 104/106), no dia 19/03/2021, no período da tarde, o acusado guardava, tinha em depósito, e trazia consigo, para fins de consumo de terceiros, 15 (quinze) porções de cocaína (24,61 gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida às fls. 151/152. Durante a instrução, foram ouvidas

testemunhas e, ao final, realizado o interrogatório do acusado (fls. 186/187). Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa, a necessidade de absolvição, ante a coesão dos depoimentos dos genitores e do acusado, no sentido de que a droga não lhe pertencia. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O crime de tráfico de drogas está tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Cuida-se de crime próprio na modalidade prescrever e comum nas demais condutas; formal; doloso; comissivo; de perigo abstrato; instantâneo nas condutas importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, oferecer, prescrever, ministrar, entregar a consumo e fornecer e permanente nas condutas expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar; (Gabriel Habib, Leis Penais Especiais, 10ª ed., p. 673).

Pela acusação, Vagner de Oliveira Preto relatou que estava em cumprimento de mandado de prisão do réu e do irmão; mandado expedido em virtude deles terem atirado contra policiais militares; no cumprimento, também participou GCM de Socorro e GOE de Campinas; Lucas em posse de 04 (quatro) porções de cocaína; na geladeira do fundo da casa, localizadas mais 11 (onze) porções de cocaína; investigados por alguns roubos ocorridos na região; pelo que policiais comentaram, quando era menor, teve envolvimento com roubo de motos; fugiram várias vezes da polícia; fizeram cerco; droga localizada pelos guardas; não se recorda de abordagem prévia. Jeferson Leonardo Merlo expôs que participou da diligência; informação passada pelo setor de investigações de Águas de Lindoia, de que Lucas e irmão estavam procurados pela prática de tráfico; foram na residência; ao chegarem, na entrada estavam genitores; questionados, falaram que não estavam na residência; franquearam entrada; chegaram com Polícia Civil e policiais do GOE; revista pessoal; no bolso do shorts encontradas 04 (quatro) porções de cocaína; ao fundo, onde supostamente seria oficina, dentro da geladeira localizada outras 11 (onze) porções; policial civil Vagner deu voz de prisão e foi conduzido ao DP; já conhecido da equipe de Socorro (roubo quando era menor); mãe começou a chorar alegando que droga não era deles; testemunha que encontrou drogas no bolso do shorts; na parte da geladeira estavam juntos (testemunha e Vagner); não teve acesso ao celular dele; nunca encontrado com entorpecente/roubo após maior.

Pela Defesa, Luci Helena Verginia de Souza (informante) narrou que estavam trabalhando na oficina, já era parte da tarde; do nada a GCM chegou e queriam entrar; franqueou entrada; a hora que entraram, o segundo policial colocou a droga em cima do celular; estava rendido no chão; “parecia que tinham muito ódio do meu filho”; mandaram calar a boca; droga estava no bolso dele [do policial], no mesmo lado que carregava a arma; quando deixou entrar, não entraram vistoriando; entraram quebrando tudo; policial enfiou arma na boca da informante e mandava ficar quieto; o segundo policial que apareceu com a droga no bolso; “o que aconteceu na minha casa não foi uma coisa normal de ver”; netas saíram correndo em direção ao mato; ficou muito nervosa; GOE chegou e acalmou. Paulo Augusto Cardozo de Souza (informante) afirmou que estavam trabalhando; do nada chegaram viaturas da municipal; invadiram; algemaram e jogaram Lucas no chão; não deixou policial agredir filho; policial tirou droga do bolso; viram tirar; entraram dentro da casa e quebraram tudo; “você não tá gostando?”; GOE chegou depois e acalmou; falaram que não poderiam ter entrado sem guarnição; geladeira velha, inoperante; “não aceito bebida em casa”; policial tirou droga do bolso; esposa autorizou entrada, mas não para quebrarem tudo; pediram para entrar na casa, não na oficina.

Em seu interrogatório, o acusado expôs que denúncia é falsa; estava desde cedo trabalhando na oficina com o pai; dia normal; cerca de 16h; escutou cachorros latindo; mãe foi atender; escutou falando “cadê seu filho? cadê seu filho?”; dois policiais algemaram e disseram que tinham mandado de prisão; pisaram em cima; policial apareceu com saquinho branco falando que tinha encontrado atrás do celular; levado para fora; não tinha nada na geladeira; revistaram a casa inteira; oficina é separada; oficina tem outro portão, outro lugar; tem portão de acesso;

não lembra do acompanhamento dele na outra audiência.

Tirante a discussão sobre a existência ou não de drogas no local antes da chegada dos agentes públicos, é certo que não há qualquer prova nos autos de que as porções apreendidas (fls. 08/09, 10/11 e 122/124) eram destinadas à traficância.

Com efeito, o art. 28, §2º, da Lei n.º 11.343/2006, preceitua que: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No caso, as drogas foram localizadas em quantidade módica (cerca de 25 gramas), no interior da casa do acusado, sem qualquer indício de que destinadas a venda, nem mesmo os testemunhos de acusação, que se limitaram a relatar o encontro, anotando-se que não há qualquer denúncia formalizada de tráfico de drogas em relação ao acusado (fls. 38/40).

Portanto, diante da fragilidade das provas produzidas pela acusação, que não logrou êxito em comprovar o dolo de traficância, é caso de desclassificação da conduta imputada para a do art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, pois diante da divergência de versões, há de ser adotada aquela mais benéfica à Defesa.

Em reforço:

TRÁFICO DE DROGAS. Necessária a desclassificação para o art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06. Prova frágil sobre a destinação mercantil das porções de maconha apreendidas. Fixação da pena em advertência sobre os efeitos das drogas. Apelo provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500298-10.2020.8.26.0165; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dois Córregos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/12/2021; Data de Registro: 03/12/2021) - grifou-se.

APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavra dos policiais militares em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Desclassificação do delito disposto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06, para aquele previsto no artigo 28, do mesmo diploma legal. Cabimento. Quantidade de droga e demais circunstâncias que não revelaram a prática da traficância. Desclassificação operada. Pena extinta pelo integral cumprimento. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1515295-86.2019.8.26.0050; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/12/2021; Data de Registro: 02/12/2021) - grifou-se.

Posto isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar o acusado LUCAS EMANOEL CARDOZO DE SOUZA, com fundamento no art. 383, do CPP, pela conduta descrita no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, já devidamente cumprida em virtude do tempo de prisão preventiva (entre 20/03/2021 e 24/06/2021), sendo caso de declarar extinta a punibilidade.

Após o trânsito em julgado: a) destruam-se as drogas apreendidas, inclusive as guardadas para contraprova (art. 72 da Lei n.º 11.343/2006); b) restitua-se o celular apreendido (fls. 08/09), pois sem provas de vinculação ao tráfico.

Registro dispensado (NCGJ, art. 72, §6º).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Águas de Lindoia, 07 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA